

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1919

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון – היתר לגבי בני זוג), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 4 1. בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022, בסעיף 4 –
- (1) בפסקה (1), במקום "35" יבוא "20";
- (2) בפסקה (2), במקום "25" יבוא "20".

דברי הסבר

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022 מטיל מגבלות ואיסורים על מתן אזרחות והיתרי שהייה בישראל לתושבי האזור. סעיף 4 לחוק קובע כי ניתן לתת היתר שהייה בישראל לגבר מעל גיל 35 ולאשה מעל גיל 25 לשם מניעת הפרדתם מבני זוגם השוהים בישראל. מוצע לשנות גילאים אלה ולקבוע במקומם את גיל 20. אין זה מידתי לערוך אפליה על בסיס גיל זה בהחלט בניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מדינה דמוקרטית ושוויונית אינה יכולה להרשות לעצמה אפליה כה גדולה כגון זאת. המדינה חייבת להגמיש את הכללים ולעשות מאמץ גדול ככול שיהיה בשביל לצמצם את הסבל שהאנשים האלה עוברים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת טלב אבו עראר וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2455 ; פ/20/1692 ; פ/20/4180), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2080) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/883).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/728).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)